



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2026/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD ALIAS AHMAD BIN SALIDIN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Karang Desa;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Laut Dusun Mawar RT 004 RW 002 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 72/Pid.B/2026/PN Mpw tanggal 5 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2026/PN Mpw tanggal 5 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Ahmad Bin Salidin (alm) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara



melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan JPU melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP yang pengacuannya diganti dengan Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad alias Ahmad Bin Salidin (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah batang pohon pinang;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; dan
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-28/MEMPA/Eoh.2/02/2026 tanggal 03 Februari 2026 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad alias Ahmad Bin Salidin (alm) pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2025, bertempat di kebun milik Saksi Suparmin yang beralamat di Dusun Mawar RT 002 RW 008 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, “secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan garang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang gedung atau seluruhnya milik orang lain". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Bulan Maret 2025, Terdakwa sedang bekerja dalam menjaga dan membersihkan kebun milik Saksi Farzuman. Ketika Terdakwa sedang membersihkan kebun milik Saksi Farzuman, Terdakwa melihat adanya beberapa batang pohon pinang yang berasal dari kebun milik Saksi Suparmin yang letaknya bersebelahan dengan kebun dari Saksi Farzuman namun dibatasi oleh parit, tumbuh berdekatan dengan pohon kelapa yang berada di area kebun milik Saksi Farzuman. Melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Kepek Berima yang merupakan penjaga dari kebun milik Saksi Suparmin dan Terdakwa meminta izin untuk menebang beberapa batang pohon tersebut dikarenakan Terdakwa khawatir bahwa beberapa batang pohon pinang yang berada di area kebun Saksi Suparmin tersebut dapat mendatangkan hama tikus bagi kebun Saksi Farzuman. Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi Kepek Berima dengan tujuan meminta izin untuk melakukan penebangan terhadap pohon tersebut, Saksi Kepek Berima tidak memberikan tanggapan dikarenakan dirinya takut untuk memberikan izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang sedang berjaga dan membersihkan kebun milik Saksi Farzuman melihat masih adanya beberapa batang pohon pinang tersebut dan dikarenakan Terdakwa telah menunggu lama dan tidak adanya tanggapan dari Saksi Kepek Berima, Terdakwa kemudian langsung menebang 9 (sembilan) batang pohon pinang milik Saksi Suparmin yang berada pada area kebun milik Saksi Suparmin dengan menggunakan kapak. Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan penebangan terhadap 9 (sembilan) batang pohon pinang milik Saksi Suparmin tersebut, selanjutnya Terdakwa membiarkan batang pohon yang telah Terdakwa tebang tersebut dan pergi meninggalkan area kebun milik Saksi Suparmin. Setelah itu, Saksi Kepek Berima yang sedang membersihkan kebun milik Saksi Suparmin, melihat adanya beberapa batang pohon pinang yang tergeletak di atas tanah dan adanya bekas tebangan pada pohon tersebut, Saksi Kepek Berima melaporkan hal tersebut kepada Saksi Suparmin;

Perbuatan Terdakwa Ahmad alias Ahmad Bin Salidin (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang pengacuannya diganti dengan Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2026/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suparmin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait peristiwa penebangan pohon-pohon pinang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di kebun milik Saksi yang beralamat di Dusun Mawar RT 002 RW 008 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon-pohon pinang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan telepon dari Saksi Kepek Berima yang merupakan penjaga kebun milik Saksi yang mana pada saat itu Saksi Kepek Berima memberitahukan jika pohon-pohon pinang di kebun milik Saksi telah ditebang oleh Terdakwa, selain itu Saksi Kepek Berima juga menyampaikan jika Terdakwa pernah meminta izin kepada Saksi Kepek Berima untuk menebang pohon pinang milik Saksi, namun tidak ditanggapi oleh Saksi Kepek Berima, setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi kemudian menuju ke kebun milik Saksi, dan setelah sampai di kebun milik Saksi tersebut, Saksi melihat ada 9 (sembilan) pohon pinang milik Saksi yang telah ditebang oleh Terdakwa, dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Sungai Kakap untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa antara kebun milik Saksi dan kebun di sebelahnya terdapat batas-batas yang jelas, yaitu berupa parit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menebang pohon-pohon pinang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak Terdakwa dan/atau keluarga Terdakwa belum ada yang memberikan ganti kerugian kepada Saksi akibat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa menebang pohon-pohon pinang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun menginginkan proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa kebun tersebut Saksi kuasai berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sungai Itik pada tanggal 03 Januari 2005;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Kepek Berima di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait peristiwa penebangan pohon-pohon pinang milik Saksi Suparmin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di kebun milik Saksi Suparmin yang beralamat di Dusun Mawar RT 002 RW 008 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa disampaikan jika yang melakukan penebangan pohon-pohon pinang milik Saksi Suparmin tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 ketika Saksi sedang bekerja membersihkan kebun milik Saksi Suparmin, dan pada saat itu Saksi melihat ada beberapa pohon pinang berjumlah 9 (sembilan) pohon yang terletak kurang lebih 1 (satu) meter sejajar dengan parit batas kebun tersebut telah ditebang dengan menggunakan benda tajam, mengetahui adanya kejadian tersebut kemudian Saksi memberitahukannya kepada Saksi Suparmin melalui telepon, dan atas kejadian tersebut, Saksi Suparmin membuat laporan di Polsek Sungai Kakap;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2025 pernah meminta izin kepada Saksi untuk menebang pohon-pohon pinang milik Saksi Suparmin tersebut, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Saksi karena Saksi bukan pemilik dari pohon dan kebun tersebut, selain itu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2026/PN Mpw



Saksi hanya bertugas untuk menjaga kebun milik Saksi Suparmin tersebut;

- Bahwa antara kebun milik Saksi Suparmin dan kebun di sebelahnya yang dijaga oleh Terdakwa terdapat batas-batas yang jelas, yaitu berupa parit dengan lebar sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Suparmin untuk menebang pohon-pohon pinang tersebut;
- Bahwa pihak Terdakwa dan/atau keluarga Terdakwa belum ada yang memberikan ganti kerugian kepada Saksi akibat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menjadi alasan Terdakwa menebang pohon-pohon pinang milik Saksi Suparmin adalah karena pohon kelapa yang tumbuh di kebun yang dijaga oleh Terdakwa menjadi tidak berbuah akibat terserang hama tikus yang menyeberang melalui pohon pinang yang tumbuh di kebun Saksi Suparmin ke pohon kelapa yang tumbuh di kebun yang dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Farzuman di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait peristiwa penebangan pohon-pohon pinang milik Saksi Suparmin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di kebun milik Saksi Suparmin yang beralamat di Dusun Mawar RT 002 RW 008 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon-pohon pinang milik Saksi Suparmin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Terdakwa yang menjelaskan jika Terdakwa telah melakukan penebangan beberapa pohon pinang milik Saksi Suparmin di kebun milik Saksi Suparmin, selain itu Terdakwa juga menjelaskan jika sebelum menebang beberapa pohon pinang tersebut Terdakwa telah meminta izin kepada Saksi Kepek Berima yang merupakan penjaga kebun milik Saksi Suparmin namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kepek Berima, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tetap melakukan penebangan pohon pinang milik Saksi Suparmin sebanyak 8 (delapan) pohon dengan menggunakan senjata tajam jenis kapak meskipun belum mendapatkan izin dari pemiliknya dengan alasan untuk mencegah hama tikus yang merambat melalui pohon pinang ke pohon kelapa yang tumbuh di kebun yang dijaga oleh Terdakwa;

- Bahwa antara kebun milik Saksi Suparmin dan kebun di sebelahnya yang dijaga oleh Terdakwa terdapat batas-batas yang jelas, yaitu berupa parit;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Suparmin untuk menebang pohon-pohon pinang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan penebangan pohon-pohon pinang milik Saksi Suparmin sebanyak 8 (delapan) pohon pinang pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di kebun milik Saksi Suparmin yang beralamat di Dusun Mawar RT 002 RW 008 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Suparmin;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa sedang membersihkan kebun milik Saksi Farzuman yang Terdakwa jaga, kemudian Terdakwa melihat ada pohon pinang yang tumbuh di kebun milik Saksi Suparmin berdekatan dengan pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik Saksi Farzuman yang Terdakwa jaga, dan pada saat itu Terdakwa menilai jika pohon pinang tersebut dapat menjadi tempat merambatnya hama tikus menuju ke pohon kelapa sehingga mempengaruhi hasil panen kelapa nantinya, sehingga saat itu Terdakwa berencana untuk menebang beberapa pohon pinang milik Saksi Suparmin tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Kepek Berima yang merupakan penjaga kebun milik Saksi Suparmin untuk meminta izin melakukan penebangan beberapa pohon pinang milik Saksi Suparmin tersebut namun hal tersebut tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2026/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggapi oleh Saksi Kepek Berima, meskipun tidak tanggapan maupun izin yang diberikan untuk menebang pohon pinang tersebut, Terdakwa tetap menebang pohon pinang tersebut sebanyak 8 (delapan) pohon dengan menggunakan kapak, dan batang pohon pinang hasil tebangan tersebut Terdakwa biarkan tetap di kebun milik Saksi Suparmin, kemudian akibat perbuatan tersebut Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Kakap;

- Bahwa antara kebun milik Saksi Suparmin dan kebun milik Saksi Farzuman yang dijaga oleh Terdakwa terdapat batas-batas yang jelas, yaitu berupa parit dengan lebar sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari Saksi Suparmin untuk menebang beberapa pohon pinang milik Saksi Suparmin tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa belum dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah batang pohon pinang;
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di kebun milik Saksi Suparmin yang beralamat di Dusun Mawar RT 002 RW 008 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah melakukan



penebangan 9 (sembilan) pohon pinang tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu Saksi Suparmin;

2. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa sedang membersihkan kebun milik Saksi Farzuman yang Terdakwa jaga, kemudian Terdakwa melihat ada pohon pinang yang tumbuh di kebun milik Saksi Suparmin berdekatan dengan pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik Saksi Farzuman yang Terdakwa jaga, dan pada saat itu Terdakwa menilai jika pohon pinang tersebut dapat menjadi tempat merambatnya hama tikus menuju ke pohon kelapa sehingga mempengaruhi hasil panen kelapa nantinya, sehingga saat itu Terdakwa berencana untuk menebang beberapa pohon pinang milik Saksi Suparmin tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Kepek Berima yang merupakan penjaga kebun milik Saksi Suparmin untuk meminta izin melakukan penebangan beberapa pohon pinang milik Saksi Suparmin tersebut namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Saksi Kepek Berima, meskipun tidak tanggapan maupun izin yang diberikan untuk menebang pohon pinang tersebut, Terdakwa tetap menebang pohon pinang tersebut sebanyak 9 (sembilan) pohon pinang dengan menggunakan kapak, dan batang pohon pinang hasil tebangan tersebut Terdakwa biarkan tetap di kebun milik Saksi Suparmin;
3. Bahwa Terdakwa memiliki izin dari Saksi Suparmin untuk menebang beberapa pohon pinang milik Saksi Suparmin tersebut;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian kepada Saksi Suparmin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa belum ada ganti kerugian yang diberikan oleh pihak Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa terhadap kerugian yang dialami oleh Saksi Suparmin;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa "Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi";

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Ahmad alias Ahmad Bin Salidin (alm) sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya di atas dan telah diakui olehnya sebagai dirinya sendiri, demikian pula Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa orang tersebut adalah yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam unsur ini telah benar menunjuk kepada Ahmad alias Ahmad Bin Salidin (alm) dan telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara formil, maka dengan demikian cukup beralasan untuk menyatakan unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" berasal dari kata "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, yang mana dalam doktrin hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu (1) melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana, dan (2) melawan hukum materiil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak subjektif seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila Barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi, sedangkan yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa “Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program Komputer”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di kebun milik Saksi Suparmin yang beralamat di Dusun Mawar RT 002 RW 008 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah melakukan penebangan 9 (sembilan) pohon pinang tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu Saksi Suparmin;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa sedang membersihkan kebun milik Saksi Farzuman yang Terdakwa jaga, kemudian Terdakwa melihat ada pohon pinang yang tumbuh di kebun milik Saksi Suparmin berdekatan dengan pohon kelapa yang tumbuh di kebun milik Saksi Farzuman yang Terdakwa jaga, dan pada saat itu Terdakwa menilai jika pohon pinang tersebut dapat menjadi tempat merambatnya hama tikus menuju ke pohon kelapa sehingga mempengaruhi hasil panen kelapa nantinya, sehingga saat itu Terdakwa berencana untuk menebang beberapa pohon pinang milik Saksi Suparmin tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Kepek Berima yang merupakan penjaga kebun milik Saksi Suparmin untuk meminta izin melakukan penebangan beberapa pohon pinang milik Saksi Suparmin tersebut namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Saksi Kepek Berima, meskipun tidak tanggapan maupun izin yang diberikan untuk menebang pohon pinang tersebut, Terdakwa tetap menebang pohon pinang tersebut sebanyak 9 (sembilan) pohon pinang dengan menggunakan kapak, dan batang pohon pinang hasil tebangan tersebut Terdakwa biarkan tetap di kebun milik Saksi Suparmin;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki izin dari Saksi Suparmin untuk menebang beberapa pohon pinang milik Saksi Suparmin tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian kepada Saksi Suparmin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menebang 9 (sembilan) pohon pinang di kebun milik Saksi Suparmin, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Suparmin, serta perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Saksi Suparmin, hal tersebut telah menunjukkan suatu rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai secara melawan hukum menghancurkan Barang yang seluruhnya milik orang lain, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, Majelis Hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban Terdakwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa di atas, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan bukan kealpaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2026/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim juga tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mendasarkan pada pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa "Dalam hal pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarga Korban; dan/atau
- k. nilai hukum yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang bahwa pada point romawi II angka 3 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 Dan KUHAP 2025, disebutkan bahwa "Pasal 54 ayat (1) KUHP wajib dipertimbangkan dengan 11 (sebelas) aspek tersebut baik yang bersifat alternatif atau kumulatif yang termuat dalam putusan dengan menempatkan di dalam unsur ataupun dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) KUHP tidak bersifat limitatif artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain";

Menimbang bahwa sebagaimana uraian ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Pasal 54 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2026/PN Mpw



Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa sebagaimana teori pemidanaan integratif yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, selain itu Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan akibat dari perbuatan yang ia lakukan serta Terdakwa juga telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Lebih lanjut, dalam persidangan telah pula ditawarkan upaya perdamaian melalui mekanisme keadilan restoratif oleh Majelis Hakim, meskipun upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan perdamaian antara Saksi Suparmin selaku korban dan Terdakwa, dikarenakan permintaan ganti kerugian yang diminta oleh Saksi Suparmin melebihi kemampuan dari Terdakwa, di mana dalam upaya perdamaian tersebut, Terdakwa bersedia memberikan ganti kerugian, namun nominalnya di bawah permintaan dari Saksi Suparmin, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya itikad baik dari Terdakwa yang berusaha untuk memberikan ganti kerugian kepada Saksi Suparmin sebagai bentuk pemulihan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang pemidanaan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana denda, dan selanjutnya terhadap putusan termasuk mengenai besaran denda yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memerhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya dan dalam menegakkan hukum dan keadilan, Majelis Hakim juga telah mengutamakan rasa keadilan itu sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyebutkan bahwa:

- (1) *pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.*
- (2) *putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.*
- (3) *jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar;*

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyebutkan bahwa:

- (1) *jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara.*
- (2) *lama pidana penjara pengganti denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 2 (dua) tahun;*
- (3) *Hakim menentukan lamanya pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;*
- (4) *dalam hal terpidana sebelumnya telah dijatuhi penahanan, masa penahanan yang telah dilalui mengurangi lamanya pidana penjara pengganti;*



(5) dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan peraturan pemerintah”;

Menimbang bahwa kemudian dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga telah disebutkan bahwa:

- (1) *Terpidana selama menjalani pidana penjara pengganti berhak membayar pidana denda yang dijatuhkan.*
- (2) *besarnya denda yang dibayarkan mengurangi pidana penjara pengganti secara proporsional dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3)”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jangka waktu pembayaran denda dan lamanya pidana penjara pengganti denda yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana denda, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah batang pohon pinang dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut sangat berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari Saksi Suparmin dan menimbulkan kerugian bagi Saksi Suparmin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad alias Ahmad Bin Salidin (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan Barang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar;

Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) hari;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah batang pohon pinang;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, oleh kami, Sigit

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija, S.H, M.H., dan Maharani Wulan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertholomius, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Yohana Serevina Mikha Gusta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Jovita Agustien Saija, S.H, M.H.

ttd.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Bertholomius, A.Md.

Hakim Ketua,

ttd.

Sigit Hartono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)